



Poder Judiciário do Estado do Pará

1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará

Alameda Moreira, S/N, Centro, Rondon do Pará - PA - CEP: 68638-000 - Rondon do Pará - PA

WhatsApp: (94) 98405-3522

PROCESSO: 0801571-28.2024.8.14.0046

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por RALEXANDRE MARQUES PIMENTA em face de PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITORIOS.

Alega a parte autora que a consignação em pagamento se refere as notas nº 4101, 4103 e 4154, referente a produtos adquiridos com a requerida Portal Agro.

Discorre que antes do vencimento recebeu cobrança de outra instituição financeira, a requerida Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios.

Afirma que há dúvidas sobre a legitimidade para receber o pagamento, pelo que deseja saldar sua dívida e adimplir as notas judicialmente, razão pela qual interpôs a presente ação.

O depósito da quantia oferecida no ID 124761395.

Contestação da Portal Agro Comércio e Serviços LTDA no ID 128243085, na qual alega sua ilegitimidade.

Contestação da segunda requerida no ID 130333733, na qual concorda com os valores depositados, requerendo seu levantamento.

Por sua vez, a autora apresentou manifestação no ID 130546717, requerendo o julgamento do feito.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

Tendo em vista a natureza da ação e a desnecessidade de produção de outras provas, **passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.**

Inicialmente, sabe-se que a ação de consignação em pagamento destina-se à liberação do devedor, diante de um embaraço ao cumprimento de sua obrigação.

No caso dos autos, a parte autora sustenta que pretende se desobrigar de um débito decorrente das notas nº 4101, 4103 e 4154, não tendo pago diretamente a parte ré em dúvida da legitimidade para receber o pagamento.

A parte autora comprovou o depósito judicial no valor de R\$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), condizendo com o valor das notas fiscais.

Por sua vez, após citação, o credor Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios apresentou contestação afirmando que não havia dúvida na legitimidade, concordando com os valores depositados e requerendo seu levantamento.

A Portal Agro Comércio e Serviços LTDA suscitou sua ilegitimidade, havendo concordância da segunda requerida.

Pois bem.

O objetivo da consignação em pagamento é a liberação do devedor, com a respectiva extinção da obrigação. "O credor é convocado ao recebimento e deve, em princípio, suportar os ônus decorrentes da iniciativa do devedor, no caso de liberação procedente." (Manual de Direito Processual Civil, v. 3: Procedimentos Especiais, 9. ed., São Paulo : Saraiva, 2003, p. 4).

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini destacam: "A consignação em pagamento é uma das formas de extinção das obrigações (art. 334 do Código Civil de 2002). Não só o credor tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, como

também o devedor tem direito ao adimplemento.”

Ademais, nos termos do art. 541 do CPC: “Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.”

In casu, sem maiores delongas, houve o reconhecimento jurídico do pedido pela segunda requerida, ficando cristalino, ainda, a ilegitimidade da Portal Agro.

A parte autora buscou a consignação em pagamento para adimplir as parcelas contratuais, antes mesmo que qualquer ato de execução do débito pela parte ré fosse iniciado, sendo cristalino que agiu com a boa fé para concretização do pacto contratual, não sendo, portanto, cabível o vencimento antecipado das parcelas.

Logo, a procedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto:

a) DECLARO a ilegitimidade da empresa Portal Agro Comércio e Serviços LTDA.

b) ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, referente as notas nº 4101, 4103 e 4154, no valor de R\$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), tendo como credor Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios.

c) DECLARO extinta a obrigação da autora perante o requerido, nos termos do artigo 546, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se **ALVARÁ JUDICIAL** em favor da parte requerida Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios para levantamento dos valores depositados em conta judicial referentes a este processo, com a devida atualização monetária, devendo o valor constante na subconta ser levantado por meio de transferência, em conta a ser indicada pela parte ré.

Condeneo o segundo requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor consignado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Havendo embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias e promova-se a conclusão para sentença com a etiqueta “embargos de declaração”.

No caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de quinze dias, certifique-se a tempestividade, após remeta-se ao TJPA.

Decorrido o prazo recursal, archive-se.

Rondon do Pará - PA, 3 de dezembro de 2024

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Rondon do Pará - PA